Consulta jurídica

Diecinueve preguntas concretas sobre protección de datos en México

@@ PARA | El despacho o abogado que contrate TELEMETRY INSIGHT @@ DE | El equipo de ARLES RELAY I @@ DE QUÉ VA | Enviar correo y WhatsApp comercial en México, dentro de la ley @@ VERSIÓN | 3 · 11 de noviembre de 2026 @@ QUÉ CAMBIÓ | C-19: ¿podemos saber si alguien abrió el correo? @@ LA MÁS URGENTE | C-3 · sección 11

> ***El PDF de al lado es de la versión 2 y NO lleva la C-19.*** *Antes de mandárselo a nadie hay que regenerarlo —*`herramientas/informe-direccion/generar-pdf.py`*, que necesita* `reportlab`*— porque el contenedor donde se escribió esta versión no lo tiene instalado.* ***Se dice en vez de callarlo:*** *un PDF que reparte una versión anterior del texto es el defecto que la huella de los informes de fase existe para impedir, y este documento todavía no la tiene.*

=== 1 · Léase esto primero

Este documento está escrito **para mandarse tal cual**.

No le pedimos un dictamen sobre protección de datos. Le pedimos **diecinueve respuestas concretas**, y en cada una le decimos exactamente qué vamos a hacer con lo que nos conteste. La mayoría cambian un texto o un plazo. **Cuatro cambian el producto.**

Está escrito en lenguaje llano a propósito. Quien lo lee del lado de TELEMETRY no es abogado, y quien lo lee del lado de usted no es programador. Hemos intentado que las dos personas entiendan lo mismo.

!i **Las preguntas se numeran C-1 a C-18** —«C» de consulta—. Si ya vio la versión 1 de este documento, las ocho primeras son las mismas y en el mismo orden: la que antes era «P-3» es ahora **C-3**, y sigue siendo la más urgente. La sección 12 dice exactamente qué se añadió.

=== 2 · Qué es ARLES, sin tecnicismos

ARLES es **un programa que se instala en una computadora**. No es una página web ni un servicio en la nube.

Sirve para una cosa: **mandar correos —y mensajes de WhatsApp— a una lista de contactos**, de forma ordenada y con límites de velocidad, para ofrecer un producto o un servicio.

Cuatro cosas que importan para sus respuestas:

- **Nosotros no vemos ningún dato.** Todo vive en el disco de quien usa el programa, cifrado. ARLES no tiene servidores. Si un cliente carga diez mil contactos, esos diez mil contactos jamás salen de su computadora **hacia nosotros**. Sí salen hacia su proveedor de correo — ver **C-14**.
- **Los correos salen de la cuenta del propio cliente**, no de una nuestra. ARLES usa su correo corporativo, igual que lo haría Outlook.
- **Muchos de esos contactos nunca dieron permiso.** Es correo comercial en frío, dirigido a empresas. Ése es el punto que más nos preocupa: **C-3**.
- **Quien usa ARLES hoy es sólo TELEMETRY INSIGHT**, internamente. Venderlo a otras empresas llega en una versión posterior, y **entendemos que eso es otra consulta**.

=> EN UNA FRASE :: Somos el fabricante de la herramienta. **Entendemos que quien responde ante la ley por los datos es el cliente que la usa** — hoy, nosotros mismos. Si esa lectura es incorrecta, díganoslo:

cambia todo lo demás.

=== 3 · Qué datos guarda ARLES, exactamente

Incluimos esta tabla porque suponemos que la necesita para contestar casi cualquier pregunta. **Es la lista completa**, sacada de la estructura real del programa, no un resumen.

Qué se guarda	De cada persona	Notas
Correo electrónico	Tal como se escribió, y normalizado en minúsculas	Puede haber varios por persona
Número de WhatsApp	Tal como se escribió, y normalizado	Puede haber varios
Nombre y apellido	Si venían en la lista	Opcionales
Empresa	Texto libre	Opcional
Campos personalizados	**Cualquier columna** que el usuario decida importar, con el nombre que quiera	**Ver C-18**: aquí es donde podría colarse un dato sensible
Origen de la lista	De qué archivo salió, con qué nombre, qué día, y qué declaró quien la importó	Con una huella del archivo, para demostrar que no se alteró
Permisos registrados	Qué permiso consta, de qué tipo, cuándo y en qué se apoya	Ver **C-9**
Bajas	Su dirección, por qué dejó de recibir y desde cuándo	Ver **C-8**
Envíos	A qué dirección, qué día, en qué estado acabó y qué contestó el servidor	Ver **C-16**
Bitácora	Qué se hizo y cuándo. Las direcciones van **cifradas en una huella**, nunca en claro	No se puede borrar ni modificar

Cómo está protegido: la base de datos está **cifrada en el disco**. Las contraseñas de correo **no se guardan en la base**: van al llavero del sistema operativo —Keychain en Mac, Credential Manager en Windows—. Si el llavero no está disponible, **el programa no arranca**: nunca guarda una contraseña en texto plano.

=== 4 · Lo que ya averiguamos

Esto lo dimos por bueno leyendo el Diario Oficial y análisis de despachos. **No le pedimos que lo investigue de cero: le pedimos que nos lo confirme o nos corrija.**

	Lo que entendemos	De dónde lo sacamos
a	La ley de protección de datos de 2010 **ya no existe**. Rige una **ley nueva**, publicada el 20 de marzo de 2025 y en vigor desde el día siguiente	Diario Oficial, y análisis de Garrigues, EY e IDC

	Lo que entendemos	De dónde lo sacamos
b	El **INAI se extinguió**. Ahora la autoridad es la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**	Decreto constitucional del 20 de diciembre de 2024
c	El **reglamento de la ley nueva todavía no se publica**	Análisis de despachos, a la fecha de este documento
d	Para defenderse ya no hay juicio de nulidad, sino **juicio de amparo** ante tribunales especializados	Análisis de despachos

=> SI ALGO DE ESTO ESTÁ MAL :: Decírnoslo **ya es una respuesta valiosa**, y cambia lo que escribimos dentro del programa.

=== 5 · Bloque A · El marco: qué ley y a quién aplica

C-1 · ¿Sigue sirviendo el reglamento viejo mientras no salga el nuevo?

La pregunta, en una frase. La ley nueva es de 2025 y su reglamento aún no se publica. ¿Nos seguimos guiando por el reglamento de 2011, o ya no vale?

Por qué la hacemos. El reglamento de 2011 es el que dice, con detalle, **qué tiene que decir un aviso de privacidad** y **en cuántos días hay que responder** cuando alguien pide sus datos. Si sigue valiendo, tenemos una guía clara. Si no, sólo tenemos el texto de la ley, que es mucho más escueto y deja más al criterio.

Qué haremos con su respuesta. Decide qué norma citamos en el aviso de privacidad que sale en cada correo, y **qué plazos programamos** para que el programa avise: «llevas 12 días sin responder a esta solicitud».

C-2 · ¿Hay que darse de alta en algún registro antes de operar?

La pregunta, en una frase. ¿Tenemos que inscribirnos, notificar o pedir permiso a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno antes de mandar el primer correo?

Por qué la hacemos. Con el INAI no existía ningún registro previo para empresas privadas. Queremos confirmar que con la autoridad nueva sigue sin haberlo — y si lo hay, enterarnos ahora.

Qué haremos con su respuesta. Si hay trámite, **es lo primero que hay que hacer**, antes de la primera campaña. Si nos enteramos después, llevaríamos meses operando sin cumplir.

C-10 · ¿El correo de una empresa es un dato personal?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. En una misma lista importada conviven dos cosas muy distintas:

- `contacto@ferreteria.mx` — no identifica a ninguna persona concreta
- `juan.perez@ferreteria.mx` — identifica a Juan Pérez

¿Las dos son datos personales, o sólo la segunda? ¿Y cambia algo si el destinatario es una persona física con actividad empresarial —un taller, un consultorio— en vez de una sociedad?

Por qué la hacemos. Porque si los datos de personas morales quedan fuera del alcance de la ley, **una parte de la lista de nuestros clientes no estaría sujeta a estas obligaciones**, y la otra sí. Necesitamos saber si hay que tratarlas distinto.

Qué haremos con su respuesta. Hoy ARLES **no distingue** entre las dos: las guarda mezcladas y las trata igual. Si la distinción importa legalmente, hay que construir algo que las separe —o al menos que lo advierta—, y eso es una función nueva, no un texto.

=> POR QUÉ ES IMPORTANTE :: Es la pregunta que decide **cuánto de todo lo demás aplica**. Si la mitad de una lista B2B queda fuera, cambia el tamaño del problema.

=== 6 · Bloque B · De dónde salen los contactos

!! **Este bloque es el corazón del asunto.** Si las respuestas aquí son negativas, no cambia un texto del programa: **cambia el producto**.

C-3 · ¿Se puede escribir a alguien cuyo correo salió de un directorio público?

La pregunta, en una frase. El INEGI publica gratis un directorio de empresas —el DENUE— con el correo y el teléfono de cada establecimiento. **¿Podemos usar esos datos para mandar publicidad, sin haber pedido permiso antes?**

Por qué la hacemos. Porque **es el supuesto central del producto**. La ley anterior lo permitía expresamente cuando los datos venían de una fuente de acceso público. Necesitamos saber tres cosas de la ley nueva:

1. ¿Mantiene esa excepción?
2. Si la mantiene, ¿con qué límites?
3. ¿Que un dato sea público lo hace utilizable **para publicidad**, o sólo para la finalidad por la que se publicó?

Qué haremos con su respuesta.

- Si es **sí**: seguimos como estamos.
- Si es **no**, o es **«sí, pero…»**: hay que construir una compuerta nueva en el programa que **impida lanzar una campaña sin prueba de consentimiento**. Eso es trabajo de semanas, no un texto.

=> POR ESO ÉSTA NO SE PUEDE APLAZAR :: Construir la parte de campañas asumiendo que se puede, y descubrir después que no, obliga a rehacerla entera. Ver la sección 11.

C-11 · ¿Y si la lista se compró?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. ARLES deja elegir el origen de cada lista, y una de las opciones es **«Otro origen»**. Ahí cabe una lista comprada a un tercero. **¿Se puede usar? ¿Y qué expone a quien la use?**

Por qué la hacemos. Es un caso distinto del directorio público: aquí no hay una fuente abierta, hay un intermediario que afirma haber obtenido los datos lícitamente. Queremos saber si esa afirmación de un tercero **traslada la responsabilidad** o si quien envía responde igual.

Qué haremos con su respuesta. Si no es defendible, **quitamos esa opción del programa** o le ponemos una advertencia que haya que aceptar expresamente. Hoy está ahí, sin fricción.

C-12 · ¿Tiene algún valor que el usuario declare de dónde sacó la lista?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. Cada vez que alguien carga una lista, ARLES le obliga a declarar de dónde salió y a aceptar un texto. Guardamos ese texto íntegro, con una huella que demuestra que no se alteró, y la fecha.

¿Eso tiene valor probatorio, o es puro teatro?

Por qué la hacemos. Porque construimos ese mecanismo suponiendo que sirve de algo, y **no lo hemos validado con nadie**. Si no sirve, preferimos saberlo ahora que después de que un cliente lo use como defensa.

Qué haremos con su respuesta.

- Si sirve: **necesitamos que usted nos escriba el texto exacto** que el usuario debe aceptar. Hoy ese texto está marcado dentro del programa como *«todavía no lo ha revisado un abogado»*, visible para quien lo usa.
- Si no sirve: hay que decidir si se quita o se sustituye por otra cosa.

=== 7 · Bloque C · El envío

C-4 · ¿Qué tiene que decir, palabra por palabra, el aviso de privacidad?

La pregunta, en una frase. Cuando le escribimos a alguien cuyos datos NO nos dio él directamente, ¿qué texto exacto tiene que leer en ese correo?

Por qué la hacemos. Nosotros no tratamos los datos — los trata el cliente. Pero **ARLES es quien redacta el texto que sale en el correo**, y queremos que salga correcto por defecto, sin que cada cliente tenga que pagarse un abogado.

Qué haremos con su respuesta. Será el texto que el programa propone por defecto, editable por quien lo use. **Necesitamos que nos lo entregue redactado**, listo para pegar.

!x **No tenemos borrador.** En la versión 1 de este documento ofrecíamos enseñarle «el aviso de privacidad actual». Al revisarlo comprobamos que **no existe**: el programa todavía no incluye ninguno. Lo corregimos aquí para no hacerle perder el tiempo.

C-13 · ¿Dónde tiene que estar disponible el aviso de privacidad?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. ¿Basta con incluir el texto completo dentro de cada correo, o **tiene que estar publicado en una página web** a la que el correo enlace?

Por qué la hacemos. ARLES es un programa de escritorio. **Un cliente puede perfectamente no tener sitio web.** Si la ley exige una dirección pública permanente, ese cliente no puede cumplir usando sólo ARLES, y tenemos que decírselo antes de venderle nada.

Qué haremos con su respuesta. Si hace falta una página, el programa tendría que **pedir esa dirección y no dejar enviar sin ella**. Es una compuerta nueva.

C-5 · ¿El WhatsApp comercial tiene reglas distintas a las del correo?

La pregunta, en una frase. Mandar un WhatsApp a alguien que no lo pidió, ¿exige algo más en México que mandarle un correo?

Por qué la hacemos. WhatsApp es más invasivo: va a un número que suele ser personal y suena en el bolsillo. Queremos saber si hay alguna obligación adicional —de la ley de datos, de PROFECO o de donde sea— **más allá de las reglas de Meta**, que ya conocemos y cumplimos.

Qué haremos con su respuesta. Decide si el modo de prospección por WhatsApp necesita una advertencia distinta dentro del programa, o si hay que restringirlo.

!i **Contexto que quizá le sirva:** Meta prohíbe contractualmente el mensaje comercial en frío. No es una cuestión legal sino de contrato, y ya lo tenemos resuelto por nuestro lado. Le preguntamos sólo por la parte legal mexicana.

C-6 · ¿Hay que consultar el REPEP antes de enviar?

La pregunta, en una frase. El REPEP es el registro donde la gente se apunta para que no le llamen a vender. **¿Estamos obligados a consultarlo antes de cada campaña?** ¿Y alcanza al correo y al WhatsApp, o sólo al teléfono?

Por qué la hacemos. Sabemos que cubre llamadas telefónicas. No sabemos si llega al correo, ni si es exigible cuando el destinatario es una empresa y no un particular.

Qué haremos con su respuesta. Si es exigible, **es una función nueva que no existe**: habría que cruzar cada lista contra ese registro antes de enviar. Hay que planearlo antes de cerrar el alcance de esta versión.

C-14 · El proveedor de correo ve los datos. ¿Eso es una transferencia?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. ARLES envía **a través de la cuenta de correo del propio cliente** —normalmente Gmail o un servidor de su proveedor. Eso significa que **el nombre y el correo de cada destinatario pasan por los servidores de ese proveedor**, que muchas veces están fuera de México.

¿Eso cuenta como una transferencia de datos que haya que declarar, contratar o advertir?

Por qué la hacemos. Decimos con orgullo que «los datos no salen de tu computadora», y es cierto respecto a **nosotros**. Pero **no es cierto respecto al proveedor de correo**, y no queremos que esa frase se convierta en una afirmación falsa en un aviso de privacidad.

Qué haremos con su respuesta.

- Si hay que declararlo: entra en el texto del aviso de privacidad (C-4).
- Si hace falta algún contrato con el proveedor: hay que decírselo al cliente **antes** de que conecte su cuenta, dentro del programa.
- Y corregimos nuestro material comercial, que hoy se apoya en esa frase.

=== 8 · Bloque D · Los derechos de quien recibe el correo

!i **Nota de vocabulario.** A los cuatro derechos de una persona sobre sus datos se les llama **derechos ARCO**: **A**cceso —saber qué tienes de mí—, **R**ectificación —corrígelo—, **C**ancelación —bórralo— y **O**posición —deja de usarlo—. Los mencionamos así en las cuatro preguntas que siguen.

C-7 · ¿Cuántos días tenemos para responder, y en qué forma?

La pregunta, en una frase. Con la ley nueva, ¿en cuánto tiempo hay que contestar a cada uno de los cuatro derechos, y hay una forma obligatoria de hacerlo?

Por qué la hacemos. El programa ya lleva esos plazos programados, pero contra los de la ley anterior. Si cambiaron, **cambia el código**, no sólo un documento.

Qué haremos con su respuesta. Ajustar los avisos automáticos que el programa enseña: «esta solicitud lleva 12 días abierta, te quedan 8».

C-8 · Al borrar a alguien, ¿podemos guardar su correo para no volver a escribirle?

La pregunta, en una frase. Alguien nos pide que borremos sus datos. Si borramos su correo **del todo**, la próxima vez que importemos una lista volverá a entrar y le volveremos a escribir. **¿Podemos guardar su dirección —y nada más— en una lista de bloqueo, precisamente para respetar su voluntad?**

Por qué la hacemos. Es una contradicción real, y no la inventamos nosotros: para **cumplir** con «no me vuelvas a escribir» hay que **conservar** el dato que permite reconocerlo.

Qué haremos con su respuesta. Ya está construido así: se guarda **sólo la dirección**, sin nombre, sin empresa, sin nada más, y marcada como «esto lo pidió la persona». Necesitamos que nos confirme que es la lectura correcta, y si hay que dejarlo documentado de alguna forma concreta.

C-9 · Cuando alguien se va, ¿su consentimiento es dato suyo o prueba nuestra?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.** Apareció mientras construíamos el borrado.

La situación, con un ejemplo.

Ana se apunta en un formulario de la web y da permiso para recibir correos. El programa anota una línea:

> *«ana@empresa.mx — dio su permiso el 3 de marzo de 2026 — en un formulario»*

Esa línea **está sellada a propósito**: nadie puede borrarla ni modificarla, nunca. Si se pudiera editar, no probaría nada — cualquiera podría escribirla después de recibir una queja. Una prueba que se puede fabricar no es una prueba.

Meses después, **Ana pide que borremos todos sus datos**. Y lo hacemos: su ficha, su nombre, sus etiquetas, su rastro en los envíos. Todo.

Todo menos esa línea. Porque está sellada.

La pregunta, en una frase.

> *Cuando Ana se va, ¿esa línea es **un dato de Ana** —y se va con ella— o es **la prueba del cliente** de que ese envío era legítimo —y se queda—?*

Las consecuencias de cada respuesta:

Si es…	Entonces…	Y el problema es…
Dato de Ana	Se borra con todo lo demás	El cliente **pierde la prueba** de que ese envío era legítimo, justo de la persona con más motivos para quejarse

Si es…	Entonces…	Y el problema es…
Prueba del cliente	Se queda	Le dijimos a Ana «borramos todo» **y no era cierto**: su correo sigue en una tabla que nadie puede tocar

Lo que proponemos, si le parece defendible. Una salida intermedia: **borrar el nombre y conservar el hecho.** Que la línea quede así:

> *«—borrado— dio su permiso el 3 de marzo de 2026 — en un formulario»*

El cliente conserva lo que un auditor querría ver —que hubo consentimiento, de qué tipo y cuándo— y Ana deja de estar ahí. Es exactamente lo mismo que ya hacemos con el registro de envíos.

Qué haremos con su respuesta. Decide si esa línea se borra, se anonimiza o se conserva. **Las tres son construibles**; lo que no podemos es elegir por usted, porque la respuesta depende de a quién pertenece esa anotación.

C-15 · ¿Quién tiene que atender las solicitudes, y por qué vía?

!i **Pregunta nueva en la versión 2.**

La pregunta, en una frase. ¿Hay obligación de **designar a una persona o un departamento** de datos personales, y de publicar una dirección concreta donde la gente pueda ejercer sus derechos? ¿Tiene que ir en cada correo?

Por qué la hacemos. Hoy ARLES da por hecho que la solicitud llega «por correo, a alguien de la empresa». No pide ni guarda quién es ese alguien.

Qué haremos con su respuesta. Si hay que designarlo, el programa debería **pedir ese dato al configurarse** y meterlo automáticamente en el pie de cada correo. Es una función pequeña, pero hay que construirla.

=== 9 · Bloque E · Conservación y accidentes

!i **Bloque entero nuevo en la versión 2.** Ninguna de estas tres estaba en la versión anterior, y las tres afectan a decisiones que ya hay que tomar.

C-16 · ¿Cuánto tiempo se pueden conservar los datos?

La pregunta, en una frase. Hoy ARLES **guarda los contactos indefinidamente**: nadie ha definido un plazo. ¿Hay un límite legal? ¿Depende de dónde salieron los datos, o de si la persona contestó alguna vez?

Por qué la hacemos. Es una pregunta con número. Si hay un plazo, el programa puede vigilarlo solo y avisar. Si no lo hay, también queremos saberlo — pero «indefinidamente porque nadie lo pensó» no es una política, es un descuido.

Qué haremos con su respuesta. Programar el aviso —«estos 340 contactos llevan X meses sin actividad»— y, si procede, un borrado automático.

=> OJO CON ESTO :: Afecta también al **registro de envíos**, que guarda direcciones y hoy tampoco caduca. Si hay plazo, aplica a las dos cosas.

C-17 · Si roban la computadora, ¿hay que avisar a alguien?

La pregunta, en una frase. La base de datos está cifrada en el disco del cliente. Si le roban la laptop, **¿hay obligación de notificar?** ¿A quién, en cuánto tiempo, y **cambia algo el hecho de que estuviera cifrada**?

Por qué la hacemos. No tenemos ningún procedimiento escrito para esto. Y es el escenario más probable de todos los que hemos pensado: no hace falta un ataque sofisticado, basta un descuido en un aeropuerto.

Qué haremos con su respuesta. Escribir un procedimiento de una página que se entregue con el programa, y valorar si ARLES debe ayudar a cumplirlo — por ejemplo, sabiendo decir cuántas personas había en esa base.

C-18 · ¿Y si en una lista importada viene un dato sensible sin querer?

La pregunta, en una frase. ARLES deja importar **cualquier columna** de un archivo. Si alguien carga un Excel con una columna «observaciones» que dice *«es diabético»* o *«asiste a la parroquia de…»*, ese dato entra sin más.

¿Tenemos obligación de impedirlo, de detectarlo o de advertirlo?

Por qué la hacemos. No es un caso rebuscado: pasa continuamente con listas que vienen de un CRM viejo o de una hoja de cálculo que alguien fue anotando.

Qué haremos con su respuesta. Si hay obligación, ARLES puede **avisar al importar** —«esta columna podría contener datos sensibles, ¿seguro?»— o directamente no dejar mapearla. Hoy no hace ninguna de las dos.

C-19 · ¿Podemos saber si alguien abrió el correo?

La pregunta, en una frase. La forma habitual de saberlo en la industria es meter una imagen diminuta en el correo: al abrirlo, el programa de correo la pide a nuestro servidor y así sabemos **quién** abrió, **cuándo** y desde qué dirección IP. Se llama «píxel de seguimiento» y lo hace casi todo el mundo.

¿Es tratamiento de datos personales que exija consentimiento, aviso previo o alguna formalidad? ¿Cambia algo si lo que se mete es un logotipo visible en vez de una imagen invisible?

Por qué la hacemos. Hoy ARLES **no lo hace**, y es una decisión nuestra del 29/09/2026: la interfaz nunca dice «entregado» ni «abierto» porque no lo puede saber. Dirección preguntó el 11/11/2026 si esa decisión se puede revisar, y la respuesta no es técnica: *«si las normas no nos permiten que se dé a conocer que el correo se abrió, pues evitémoslo, pero si nada nos impide, podemos cambiar esa decisión»*.

Qué haremos con su respuesta. Si hace falta consentimiento expreso, la decisión del 29/09 se queda como está y se escribe por qué. Si basta con declararlo en el aviso de privacidad, entra en **C-4** y se construye con su texto delante. Y si no hay obstáculo, es una función de producto que Dirección decide.

Lo que sí está decidido ya, y no depende de esta respuesta: **la imagen de la firma** (R-05) queda fuera de la versión 1.2.0. Una imagen **alojada** en un servidor nuestro es el píxel de seguimiento aunque se vea como un logotipo, así que hasta tener su respuesta no se alojará ninguna.

=== 10 · Qué le podemos entregar, y qué le pedimos

Lo que SÍ tenemos listo para mandárselo hoy:

- La **lista completa de qué datos guardamos**, sacada de la estructura real del programa. La sección 3 es un resumen; el detalle completo se lo mandamos.

- El **detalle técnico del cifrado** y de cómo se guardan las contraseñas.
- Una **demostración del programa**, presencial o por videollamada.
- El **análisis de riesgos** que hicimos por nuestra cuenta.

!x **Lo que NO tenemos, y le pedimos a usted.** En la versión 1 de este documento ofrecíamos dos cosas que al revisarlas **resultó que no existen**:

- El **aviso de privacidad**. No hay borrador. Es lo que pedimos en **C-4**.
- El **texto de la declaración de origen** que el usuario acepta al importar. Dentro del programa hay hoy un texto de trabajo, marcado visiblemente como *«todavía no lo ha revisado un abogado»*. Es lo que pedimos en **C-12**.

Para acotar el encargo, NO le estamos pidiendo:

- Revisar el contrato de licencia de ARLES con sus futuros clientes. Eso es otra consulta y llega con la versión comercial.
- Revisar los términos de Meta ni de Google. Los conocemos y los cumplimos; son contractuales, no legales.
- Una auditoría de seguridad informática.

=== 11 · En qué orden las necesitamos

Cuatro preguntas cambian el producto, no un texto: **C-3**, **C-10**, **C-13** y **C-6**. Si la respuesta a cualquiera de ellas es la que no esperamos, hay que construir algo que hoy no existe. Ésas son las que más prisa tienen, y no por urgencia legal sino porque **construir encima de una suposición equivocada obliga a rehacer**.

Prioridad	Preguntas	Por qué
1 · Urgente	**C-3**	Si la respuesta es «no», cambia el producto entero
2 · Pronto	**C-10**, **C-6**, **C-13**	Las tres pueden obligar a construir una función nueva
3 · Antes de campañas	C-4, C-12, C-14, C-8, **C-9**	Textos, permisos y reglas de borrado que se construyen ahora
4 · Antes de entregar	C-15, C-16, C-17, C-18	Conservación, procedimientos y avisos
5 · Cuando pueda	C-1, C-2, C-5, C-7	Plazos, citas normativas y trámites

Decisión de Dirección del 18 de septiembre de 2026. Esta consulta se puede aplazar **salvo C-3**, y conviene mandar esa suelta: es una pregunta concreta sobre un artículo concreto, mucho más rápida y barata que la consulta entera.

=> FECHA LÍMITE DE C-3 :: **Antes de empezar a construir las campañas.** No es «antes de publicar»: para entonces ya sería tarde y habría que rehacer trabajo.

!x **Lo que hacemos mientras tanto.** El programa se construye con los textos legales marcados **visiblemente como provisionales**, para que nadie los confunda con algo revisado. La estructura guarda el texto que sea, así que sustituirlo después no pierde nada de lo ya firmado por ningún usuario.

=== 12 · Historial de versiones

Este documento **va a seguir creciendo**. Las preguntas legales aparecen construyendo, no planificando: C-9 apareció el mismo día que se escribió el borrado de datos, y las de la versión 2 salieron de revisar el producto entero con esta pregunta en la mano — *«¿qué necesitaría saber un abogado que no le hemos contado?»*.

Versión	Fecha	Preguntas	Qué cambió
1	17 sep 2026	8 · P-1 a P-8	Versión inicial
2	22 sep 2026	**18 · C-1 a C-18**	Ver abajo

Qué añade la versión 2:

- **Diez preguntas nuevas:** C-9 a C-18, todas marcadas dentro del documento.
- **Se renumeran** de «P-x» a «C-x» para no confundirlas con la numeración interna de nuestro registro de decisiones. **El orden y el contenido de las ocho primeras no cambia:** la antigua P-3 es la actual C-3.
- **Un bloque nuevo entero**, el E, sobre conservación y accidentes.
- **La sección 3**, con la lista completa de qué datos guarda el programa.
- **Corrección honesta:** la versión 1 ofrecía dos anexos —el aviso de privacidad y el texto de la declaración de origen— que **no existen**. Se corrige en la sección 10 y se convierten en dos peticiones, C-4 y C-12.

=> SI RECIBE UNA VERSIÓN 3 :: Las preguntas nuevas irán marcadas igual que las de ésta, y esta tabla dirá qué cambió. No hace falta releer lo ya contestado.